



자회사 직원수당 지급 실태 조사 보고

2021. 9.



감 사 실

1. 배경 및 목적

- ☐ 공공기관 소관 자회사 관리감독 철저 요청(산업부, '21.6.11.)
- ☐ 자회사 직원수당 지급의 적정성 점검을 통한 경영 안정화

2. 대상 및 범위

- ☐ 조사대상 : 케이앤에프파트너스(주)
- ☐ 조사범위 : 직원수당 지급 업무

3. 기간 및 인원

- ☐ 조사기간
 - 예비조사 : '21. 7. 9. ~ 7. 16.
 - 실지조사 : '21. 7. 19. ~ 8. 30.
- ☐ 조사반 : 경영감사팀 김명기 팀장, 권승진 과장 등 2명

4. 조사 중점 사항

- ☐ 직원수당 관련 지급기준 마련 및 준수 여부
- ☐ 기준에 따른 수당 지급의 적정성
- ☐ 직원수당 부당수령 사례 유무 확인 등

5. 조사 결과 처리

- ☐ 조사대상 기관 마감회의 실시 후 의견 수렴('21. 9. 1.)
- ☐ 상임감사의 결재로 확정('21. 9. 3.)

II

조사 결과

1. 총괄

- 케이앤에프파트너스(주)는 내부분서로 결정한 ○○○의 직책수당을 보수규정 개정 및 이사회 의결 등 관련 절차를 이행하지 않은 채로 지급하였고, 인사발령에 근거하여 직책수당을 지급해야 함에도 이를 이행하지 않아 기관주의 처분이 요구됨.

2. 처분 요구사항 일람표

일련 번호	소관기관	처분요구 종류	제목
1	케이앤에프 파트너스(주)	기관주의	직책수당 지급 부적정

3. 조사결과 처분요구서 : “붙임” 참조

붙임

처분요구서

주 의 요 구

제 목 직책수당 지급 부적정

소 관 기 관 케이앤에프파트너스(주)

조 치 기 관 케이앤에프파트너스(주)

내 용

1. 업무 개요

케이앤에프파트너스(주)¹⁾는 직원에 대한 직책수당 지급기준을 보수규정으로 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정(판단 기준)

케이앤에프파트너스(주)는 보수규정 제5조(직무가급) 제1항에 따라 직책수당을 [표1]과 같이 현장관리자 및 조장에게 지급하도록 규정되어 있다.

[표 1] 직책수당 지급 기준(2019.6.1. ~ 2020.12.31.)

(단위 : 원)

구분	월지급액	비고
현장관리자	300,000	
조장	200,000	TSA, NSA 플랜트 운영용역 조장
	100,000	청소, 특수(일반)경비 용역 조장

1) 고용노동부 「공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인(2017. 7.)」에 따라 기존 용역 근로자의 정규직 전환을 위해 2019. 1. 설립된 자회사

보수규정 제11조(겸직)에 따라 직원이 타 직무를 겸직할 때에는 겸직에 대한 보수를 별도로 지급하지 아니하며, 타 직책을 겸할 경우에는 해당 직책수당에 해당하는 경우 지급하도록 규정되어 있으며, 보수규정 시행에 필요한 사항은 사장이 별도로 정하도록 제16조(보칙)에 규정되어 있다.

보수월액의 일할액은 보수규정 제4조(계산기간·지급) 제3항에 따라서 역일에 의해 지급하도록 규정되어 있다.

그리고, 이사회운영규정 제9조(의결사항) 제3호에 따르면 주요사규의 제정 및 개폐는 이사회에서 의결하도록 규정되어 있다.

3. 조사결과 확인된 문제

① 직책수당 지급절차 미이행

KNF파트너스(주) 내부분서 KNFP 2019-73호(“직무대행자 직책수당 지급”, 2019.12.2.)에 따르면 2019.11.6.부로 사무직 ○○○ 과장을 관리부장 직무대행, 지원사업부장·특수경비부장 직무대행 겸직으로 인사발령함과 동시에 직책수당을 월 463,000원으로 책정하고, 이를 반영한 보수규정을 이사회 안건으로 부의하여 심의한 후 지급하는 것으로 결정하였다.

사무직에 대한 직책수당 신설을 반영한 보수규정은 2021년도 제1차 이사회(2021.1.28.)에 부의하여 개정하였다.(시행일 : 2021.1.1.부)

[표 2] 사무직 직책수당 신설 내용

(단위 : 원)

구분	월지급액	시행일
부장	500,000	2021.1.1.부
과장	300,000	

그러나, KNF파트너스(주)는 사무직 직책수당 신설 내용이 반영된 보수규정 시행일(2021.1.1.부) 이전인 2019년 12월 급여분부터 2020년 3월 급여분까지 ○○○에게 직책수당을 [표2]와 같이 지급하였다.

[표 2] ○○○ 직책수당 지급 내역

(단위 : 원)

구분	'19년 12월	'20년 1월	'20년 2월	'20년 3월	계
금액	694,500 ^{주)}	463,000	463,000	463,000	2,083,500

주) 지급기준 근무기간 : 2019.11.16. ~ 2019.12.31.(46일)

※ 2020년 4월 이후 미지급 사유 : 직책수당을 포함해 연봉계약 체결('20.3.)

② 직책수당 지급기준 적용 부적정

KNF파트너스(주)는 ○○○을 2020.3.4.부로 현장관리자 직책을 면하는 인사발령을 하였다. 따라서, 인사발령 및 보수규정에 따라 2020.3.1.부터 2020.3.4.까지 4일간의 현장관리자 직책수당을 일할계산해 지급해야 한다.

그러나, ○○○이 건강이 좋지 않아 실제로 현장관리자의 직책을 수행하지 못했다는 이유로 인사발령에 따라 정당하게 지급했어야 할 직책수당 29,030원을 지급하지 않았다.

4. 관계기관 의견

케이앤에프파트너스(주) 대표이사는 조사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

5. 조치할 사항

케이앤에프파트너스(주) 대표이사는 앞으로 보수 지급 시 보수규정의 개정, 이사회 의결 등 관련 절차를 이행하지 않거나, 인사발령 및 보수규정에 반하여 지급되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관주의)